

מקורות תורניים על קעקוע

מקור איסור קעקוע:

ויקרא פרק יט

- (כו) לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו:
(כז) לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך:
(כח) **ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יקוק:**
(כט) אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה:
(ל) את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יקוק:

1. לפי הפסוקים שמופיעים לפני ואחרי, מה נראה לכם הטעם לאיסור קעקוע?

עיין בדברי רש"י על פסוק כח:

(כח) ושרט לנפש - כן דרכן של אמוריים להיות משרטין בשרם כשמת להם מת:

וכתבת קעקע - כתב המחוקה ושקוע שאינו נמחק לעולם שמקעקעו במחט והוא משחיר לעולם:

קעקע - לשון (במדבר כה ד) והוקע אותם, (שמואל ב כא ו) והוקענום. תוחבין עץ בארץ ותולין אותם עליהם ונמצאו מחוקין ותחובין בקרקע, פורפויינ"ט בלע"ז [נעוץ]:

לפי רש"י מה נראה לכם הסיבה לקעקועים? מה ההגדרה של כתב קעקוע לאור הסברו של רש"י?

אור החיים ויקרא פרק יט פסוק כח

וכתובת קעקע לא תתנו בכם ולא אמר בבשרכם לומר שלא בבשר לבד יגרום הפגם **אלא גם בפנימיות האדם** לצד שאינו עושה מצד צער וחום הכאב שנאמר בו (ב"ב טז ב) אין אדם נתפס על צערו.

מה מוסיף אור החיים?

איסור חבילת אדם בעצמו- [בהנחה שבמעשה הקעקוע יש צער וחבלה]

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צא עמוד ב

אלא תנאי היא, דאיכא למ"ד: אין אדם רשאי לחבל בעצמו, ואיכא מ"ד: אדם רשאי לחבל בעצמו. מאן תנא דשמעת ליה דאמר: אין אדם רשאי לחבל בעצמו? אילימא האי תנא הוא, דתניא: +בראשית ט"ו+ ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש - ר' אלעזר אומר: מיד נפשותיכם אדרש את דמכם; ודלמא קטלא שאני! אלא האי תנא הוא, דתניא: מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי, אמר רבי אלעזר: שמעתי, שהמקרע על המת יותר מדאי - לוקה משום בל תשחית, וכ"ש גופו; ודלמא בגדים שאני, דפסידא דלא הדר הוא! כי הא דרבי יוחנן קרי למאני מכבדותא, ורב חסדא כד הוה מסגי ביני היזמי והגא, מדלי להו למאניה, אמר: זה מעלה ארוכה, וזה אינו מעלה ארוכה! אלא האי תנא הוא, דתניא: אמר ר"א הקפר ברבי, מה ת"ל: +במדבר ו'+ וכפר עליו מאשר חטא על הנפש? וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין, והלא דברים

ק"ו: ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה.

תוספות מסכת בבא קמא דף צא עמוד ב

אלא האי תנא הוא דתניא מקרעין כו' - וא"ת ומאי ס"ד השתא וכי על זה צריך להביא ראיה דמקרע בגדים עובר משום בל תשחית ואור"י דאין מביא ראיה אלא שאסור לחבול אפי' לצורך כגון אשה שטפחה על ראשה וכן ההיא דאך את דמכם שהרג את עצמו בשביל שום דבר שירא וכן מקרע על המת זהו לצורך.

מה מדויק מדברי התוס'?

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק א סימן קג

בדבר אם מותר להניח להרופאים להוציא ממנו דם להכין בעבור חולים שיצטרכו לזה כדרך הרופאים בזמננו שמכניסין דם אדם לחולים מסוכנים לרפאותם והוא באופן שאין בזה דין הצלת נפש משום שעדיין אין כאן חולה אך מכינים להחולים שיזדמנו ומי יודע אם יבא הדם הזה שיוציאו ממנו לחולה שדוחים איסורים בשבילו, אם רשאי בשביל הריוח שמשלמין בעד זה שהוא צריך להמעות. הנה בב"ק דף צ"א פליגי תנאי שר"ע דבמתני' סובר דאין אדם רשאי לחבול בעצמו ור"ע בברייתא סובר דאדם רשאי לחבול בעצמו, והרמב"ם רפ"ה מחובל פסק דאסור לחבול בעצמו. ובתוס' מפורש שלמאן דאוסר הוא אפילו לצורך וא"כ אסור אף שהוא לצורך הרוחת ממון, דגם הצורך התם הוא להרוחה כהא דטפחה על ראשה להרויח כאיסור שמן, ודוחק לחלק בין ריוח קטן לריוח גדול..... אבל בחבלה זו להוציא דם ע"פ השגחת הרופאים יש טעם גדול שלא לאסור, דהא מצינו שבדורות הקודמים היו נוהגין להקיז דם אף רק לאקולי כמפורש בשבת דף קכ"ט, וגם איתא שם אמר שמואל פורסא דדמא כל תלתין יומין בנעוריו עד ארבעים שנים ואח"כ עד ששים שנה אחת לשני חדשים ואף אחר ששים אחת לג' חדשים עיי"ש ברש"י ובהגמ"י פ"ד מדעות בשם ר"ח איתא גירסא אחרת דלא כבר"ח הנדפס, ולכן אף שנשתנה אח"כ כמו בזמן הרמב"ם כדכתב בפ"ד מדעות הי"ח שיקיז רק בצריך לזה ביותר ואחר חמשים שנה לא יקיז כלל ועיין בכ"מ, ועתה נשתנה עוד יותר שאין מניחין להקיז כלל, מ"מ ודאי גם עתה איכא גם רפואה בזה דלא יהיה שינוי גדול כ"כ, וגם היום מוציאים הרופאים כמעט בלא צער, ולכן אפשר אין לאסור בחבלה זו דהקזת דם. והרוצה להקל אין למחות בו כיון שהיא סברא גדולה. ידידו, משה פיינשטיין.

פסקי דין - ירושלים דיני ממונות ובירורי יהדות ד פס"ד בעמוד קנג

פס"ד בתביעת החזר דמים ששולמו עבור איפור שאסור עפ"י דין

נושא הדיון:

התובעת עשתה טיפול של איפור קבוע במכון לקוסמטיקה מפורסם בירושלים לאחר שהומלץ בפניה שלכבוד שבת ויום טוב שעסוקים וטרודים בהכנות ולא יהיה לה זמן ואפשרות להתאפר, כדאי לה לעשות איפור שנשאר למשך שלוש שנים. האיפור מתבסס על החדרת פיגמנטים ידידותיים וטבעיים בעלי צבע אל מתחת לפני העור, כדי שישאר שם למשך זמן ארוך. בשכבת העור העליונה (האפידרמיס) עשויה כידוע עפ"י ספרי הרפואה והמדע מחמש שכבות של תאים המונחות זו על גבי זו. ארבע שכבות עליונות דוחפות זו את זו ומתחסלות בפרק זמן הנע בין 20 ל - 25 יום. אילו הונח הצבע על ארבע השכבות העליונות של האפידרמיס הוא היה מתחל גם כן באותו פרק זמן, לפיכך מחדירים את הצבע מתחת לאותן שכבות בפעולה חודרנית שמטבעה היא כירורגית והיא מתבצעת בסביבה בטוחה וסטרילית. כשהכל מתנהל כשורה גורם התהליך לירידת כמות מועטה של דם.

לאחר שעשתה את האיפור ושילמה עבורו סך 1200 ש"ח, נודע לה שקיימת בעיה הלכתית לגבי האיפור משום שיש בו איסור של כתובת קעקע, תבעה את דמי האיפור בחזרה וטענה כלפי הקוסמטיקאית שהכשילה אותה באיסור חמור. הקוסמטיקאית הנתבעת טוענת שרבנים מסויימים התירו את הדבר וכי אין בזה שום עבירה רק מצוה להתנאות [עמוד קנד] לכבוד שבת.

בבירור שנעשה ע"י הסד"ד הוברר שאותם רבנים לא התירו את הדבר, ולפיכך עומדת התובעת על בקשתה לקבל בחזרה את התשלום.

פס"ד:

אין לחייב את הנתבעת להחזיר את הדמים שקבלה.

השאלות לדיון:

א. איפור קבוע שנעשה מתחת לעור, האם יש בו איסור מדאורייתא או מדרבנן.

ב. העושה מלאכה באיסור האם צריכים לשלם לו עבור המלאכה, והאם יש הבדל בין שוגג למזיד [בזה אנו לא נתמקד, אבל כל המעוניין יכול לקרוא].

תשובה:

א. איתא במשנה **מכות כא ב** הכותב כתובת קעקע כתב ולא קעקע קעקע ולא כתב אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו או בכחול ובכל דבר שהוא רושם. ר"ש בן יהודה אומר אינו חייב עד שיכתוב שם את השם שנאמר: וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני ה'. ופירש ריב"ן כותב בתחילה על בשרו בסיקרא ואח"כ מקעקע הבשר במחט או בסכין ונכנס הצבע בין העור ובין הבשר ונראה בו כל הימים.

וברמב"ם בהלי עכו"ם פי"ב הי"א כתובת קעקע האמורה בתורה הוא שישרוט על בשרו וימלא מקום השריטה כחול או דיו או שאר צבעונים הרושמים, וזה היה מנהג העכו"ם שרושמים עצמם לעכו"ם כלומר שהוא עבד מכור לה ומורשם לעבודתה, ומעת שירשום באחד מדברים הרושמים אחר שישרוט באיזה מקום מן הגוף בין איש בין אשה לוקה. משמע שישרוט על בשרו ואח"כ ימלא מקום השריטה דיו. **ובמשנת חכמים סי' נז יבין שמועה אות א** הביא

בשם הרש"ל בפירוש הסמ"ג ובשם הנמו"י והרע"ב במשנה דדוקא קעקע תחילה ואח"כ כתב חייב, אבל אם כתב ואח"כ קעקע אינו חייב. **והב"ח** כתב ולאו דוקא כותב בשריטה תחילה אלא ה"ה כותב בצבע תחילה ואח"כ שורט במקום צבע, וכמו שפירש רש"י, והכי משמע מדתנן כתב ולא קעקע קעקע ולא כתב אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע, אלמא דלא אימעט מחיוב מלקות אלא היכא דליכא אלא חדא, אבל בדאיכא תרתי כתיבה וקעקוע אין חילוק בין כתיבה קודמת לקעקוע ובין קעקוע קודם לכתיבה בכל ענין חייב, [עמוד קנה] ורש"י נקט פירושו עפ"י לשון הכתוב כתובת קעקע, וכן לשון המשנה דנאמר עד שיכתוב ויקעקע.

והריטב"א כתב הכותב כתובת קעקע, פירוש קעקע שיקעקע בעור בכלי או ביד וכתובת הוא שימלא הקעקעות דיו או סם או סיקרא וכיוצא, ומשכחת כתובת קודמת לקעקוע שכותב תחילה על בשרו בדיו ובסם ובסיקרא ואח"כ מקעקע הבשר במחט ובסכין ונכנס הצבע בין העור לבשר "ונראה כל הימים". ורש"י פירש בגיטין כו' א' היו מוחזקים בעבד שהוא שלו וגט כתוב על ידו ומוקי לה בגמ' בכתובת קעקע, ופירש רש"י דאינה נמחקת עולמית, וכ"כ בכלבו הל' ע"ז סי' צז, כתובת קעקע צבע שאינו נמחק לעולם, ומעת שירשום באחד מן הצבעים הרושמים באיזה מקום מהגוף לוקה.

אולם הנמו"י במכות שם כתב: אחר שקרע עורו הניח דיו באותו שריטה וניכרת שם "זמן גדול" ובעינן תרתי שריטה וכתובה, **ולישנא דקרא נקט דכתיב וכתובת קעקע, שהרי תחילה קורע העור ואח"כ כותב. ומשמע מדבריו דאפי' שאינו עשוי לעולם אלא לזמן מרובה לוקה.**

וא"כ בנידון דידן שנעשה החקיקה במחט חשמלית, וקודם נעשית השריטה שמרדימים המקום, ואח"כ ממלאים את הצבע, ואף יורד דם מהשריטה, פשיטא דאיסורא איכא לכו"ע, **דע"כ לא פליגי אלא לענין מלקות, אבל איסורא לכו"ע איכא.**

ואף אם קעקע ולא כתב או כתב ולא קעקע שאינו חייב מלקות איכא פלוגתא אם איכא איסורא מדרבנן, **דדעת הכ"מ** בה"ז דמותר לכתחילה, ובמשנת חכמים כתב דמלשון הרמב"ם שלא כתב מכת מרדות נראה דמותר לכתחילה, **ועי' בחינוך** דאיסורא דרבנן איכא, **ובסה"מ לרס"ג** כתב דבחדא מינייהו יש איסור תורה מטעם חצי שיעור, ואזיל לשיטתו שגם בחצי מעשה יש איסור חצי שיעור.

מ"מ בנידון דא נראה אף לדעת רש"י וריב"ן ושאר ראשונים שכתבו דוקא אם החקיקה לעולם, היינו דוקא לענין חיוב מלקות, אבל איסורא איכא אפילו לשאינו לעולם, דלא גרע מהמניח אפר מקלה ע"ג מכתו דאיפלגו בה אמוראי, ר' מלכיא אמר רב אדא בר אהבה אסור לו לאדם שיתן אפר מקלה ע"ג מכתו מפני שנראה ככתובת קעקע, ופ"י ריב"ן אפר מקלה דוקא קאמר לפי שקשה היא ומקעקעת מקום המכה והרושם נראה שם אחר זמן, אבל עפר בעלמא לא, ורב אשי אמר כל מקום שיש שם מכה מכתו מוכיחה עליו. ופסקו התוס' והרא"ש כרב אשי דבתרא הוא, וכ"פ בשו"ע. א"כ בנידון דידן דכו"ע ידעו שהוא עשוי לזמן שלוש שנים ויותר, נראה דיש לאסור.

אלא שראיתי **בשו"ת מעיל צדקה סי' לא** שכתב נתעורר אצלנו ספק בדין כתובת קעקע אם האיסור [עמוד קנן] לענין חיוב מלקות בעינן שיהיה בו כתיבה ממש כעין אותיות מוסכמים, או נימא דמחייב נמי בשריטה בעלמא או איזה רושם שיהיה, וזכינו לכיון לדעתו להביא ראיה מאפר מקלה ע"ג מכתו דלא בעינן כתב אותיות, וגם מדלא מצינו דיכתוב בו כמה אותיות כמו שהצריכו גבי שבת, משמע דלא בעינן כתב ממש. **אלא שרצה להוכיח מדברי הרמב"ם בהל' סנהדרין במניני הלאוין שלוקין עליהם כתב הכותב כתובת קעקע, מדכפל לקרא כתב ש"מ דבעינן אותיות ממש.** ואף שיש לעמוד על דיוקו, מ"מ כ"כ בסמ"ק ע"ב כתובת קעקע אסור ואינו חייב עד שיכתוב ויקעקע, פירוש ישרוט כעין אותיות ויקעקע בצבע, דכתב בהדיא דישרוט כעין אותיות. וכ"ה בפירוש רע"ב וכן סוברים רבים מהאחרונים. והא דאמרי מכתו מוכיח עליו, י"ל דמדרבנן אסרי ליה והמתירין משום מכתו מוכחת עליו.

ואי נמי י"ל הא דאסרי איירי באמת באם תהיה מכתו כעין אות קמ"ל דשרי דמכתו מוכיח עליו. ולא זכיתי להבין דבריו הקדושים לאוקמי שמכתו בצורת אות, והיא מילתא דלא שכיחא. ויוצא איפה שאם אינה צורת אות מותרת לגמרי. ויותר מסתברא טעמו הראשון דהוא כפשטא דגמרא דעל כל כתב חייב.

ותבט עיני בקובץ אחד בשם הרב עזרא בצרי שליט"א שכתב להוכיח מהמאירי מכות כא על הא דאמרין שמותר לתת אפר ע"ג המכה, ואע"פ שיש כאן חשש מראית עין מפני שהוא דומה מעט לכתובת קעקע הואיל ויש שם מכה מכתו מוכחת עליו, שהרי הכל רואים עליו שמכה בדופן ע"כ. ורצה להוכיח ממה שכתב שיש רק חשש מראית העין ולא איסור גמור מהתורה או מדרבנן משמע שאין בזה איסור, ומה הטעם, וע"כ לומר שהמאירי הבין שמדובר בלי אותיות ולכן אין איסור עצמי של כתובת קעקע מדאורייתא או מדרבנן רק יש חשש מראית עין, וזה כמו שהעלה בשו"ת מעיל צדקה הנ"ל שהאיסור הוא רק באותיות.

ודבריו תמוהין דאמאי יכתוב המאירי שיש כאן איסור דאורייתא או דרבנן כיון שלא קעקע וכתב בעור רק הניח אפר לרפואה וזה לא קעקע, וכמ"ש הריטב"א פירוש קעקע שיקעקע בעור בכלי או ביד וכתובת הוא שימלא הקעקעות דיו או סם או סיקרא, ואסור משום מראית עין דנראה כמו שעשה קעקע משום שנשאר הרושם ולכן כתב משום מראית עין, ולכן אף אם סבירא ליה דחייב אפי' בלי צורת אותיות זה דוקא אם קעקע וכתב אבל כשמניח אפר ע"ג מכתו דליכא כתב וקעקע אסור רק מפני הרואים.

ובזה גם מתיישבת תמיהתו שכתב דאם יש איסור דרבנן מה מועיל שמכתו מוכיח עליו אם משום [עמוד קנז] מראית עין ניחא כיון שמכתו מוכיחה אין בו מראית עין, אבל אם יש איסור דרבנן מה מועיל שמכתו מוכיחה עליו, ולפי דברינו ניחא דאינו איסור כלל דאינו דרך קעקע ואף אם המכה היתה בצורת אות שרי כיון דאין כאן קעקע ורק דחיישין מפני הרואים, לכן היכא דמכתו מוכיחה עליו שרי.

והגר"א נבנצל שליט"א רב העיר העתיקה השיג על דברינו וז"ל: הנה המחבר עצמו כתב דכמה ראשונים מחייבי רק בכתובת הנשאת עולמית, אלא דמסיק דמ"מ איסורא איכא אף בנשאת זמן מרובה, אבל אף אם איכא איסורא יתכן דאינו אלא מדרבנן משום גזירה. אבל עוד הביא המחבר הא דמכתו מוכחת עליו, וצ"ב מה היא מוכיחה, הלא באמת יש כאן רושם. ונ' דהכוונה דהיא מוכיחה דאינו מתכוין לכתיבה, אף אם במקרה תצא צורת אות או כמה אותיות. ולפי"ז י"ל (1) דאף אי נימא דקעקע ולא כתב נמי אסור, הנ"מ בקעקע צורת אותיות, אבל באיפור אין כאן כוונה לשם אותיות כלל, וכה"ג בשבת הוא צובע ולא כותב, וצורתו מוכחת עליו דאין כאן כתיבה כלל, (2) ויתכן דאין כאן איסור כלל, וכ"ש בצירוף זה דאינו מתקיים לעולם. עכ"ל.

ולפי מאי דפירשנו מכתו מוכחת עליו שלא קעקע ניחא, דלפי מאי דפירש דהכוונה מוכיחה היא דאינו מתכוון לכתיבה, אף אם במקרה תצא צורת אות או כמה אותיות, דאם היה מתכוון היה חייב, וליתא דאין חיוב עד שיכתוב ויקעקע וכדפירשנו, אלא ע"כ לפרש מכתו מוכחת עליו שלא קעקע.

וישנם עוד ראשונים הסוברים דאין צריך צורת אותיות לכתובת קעקע, ושו"ר במנ"ח מצוה רנג שלרמב"ם על כל כתובת קעקע חייב אף בלא צורת אותיות, ודלא כמעיל צדקה הנז"ל.

ונראה דאף אם לא מתכוון לשם כתובת קעקע אלא לשם נוי או מטרה אחרת איכא מהא דהרושם על עבדו וברח פטור, ונפסק להלכה בשו"ע יו"ד סי' קפ סעי' ד, והרמ"א כתב דלכתחילה מיהא אסור, והטעם שפטור שאין הלאו של כתובת קעקע בעושה בבשרו של העבד משום דבשריטה כתוב כי עם קדוש אתה ועבד אינו בכלל עם קדוש, וכיון דשריטה וכתובת

קעקע בפסוק אחד נאמרו הוקשו להדדי אע"פ שכוונתו לא לכתובת קעקע בעבד פטור אבל בישראל חייב. וראה בנו"ב תנינא אבהע"ז סי' קלה משכ"ב.